

עין משפט נר מצוה

בש **א** ב מיי פֿירא מהל' קדוש החדש הלכה ה והלכה ז:

ג] מיי פֿירא מהל' קדוש החדש הלכה א ופֿירא מהל' סנהדרין הלכה ז :1]

מוסף רש"י

מועדי ה' צריכין קידוש ב"ד. שחיו מקדשין את החדש על פי הראיה ומומן כך מתקדש מועד בזמנו, שלמי עיבור השנה ועיבור החדשים המועדים מתעכבין, אכל המועדים עממן לא היו מקדשין כי אם החדשים, כדעת ג"רים (דכ). לגבי קידוש החדש, שאב ב"ד אומר מקדש וכל העם עוין אחריו מקדש, שגמור אשך תקראו אותם, קרי ביה אתם, ותרי זמני מקדוש מקדש נפקא לן מדרבנן מקראי קדש שחיו מקדשין את החדש על פי הראיה וחוה קיומן המועדות וקדושתן (רשב"ם ז"ר פסח.).
שבת בראשית אין צריכה קידוש ב"ד. כעין שמקדשין המועדות על ידי קידוש ראשי חדשים, און מקדשין אחד בשבת להיות שביעי שלו שבת, אלא לעולם יום שביעי שבת הוא בלא קידוש ב"ד, ונפקא ליה מדרבנן מועדי ה' יחרא, דמני למיכבד אלא אשר תקראו אותם מקראי קדש. שבת בראשית קרי לשבת, משום דכל מועדות מני כתיב ביה שבת שבתון, הלכך קרי ליה שבת בראשית, שמקודשת ובהא משנת ימי בראשית, דבשנת ראשונה כתיב ביוכלו ויקדש אותו (שם).

מועדי ה' צריכין מומחה. ולא מקדשי בג' הדיוטות כהפרת נדרים, ולא יחיד מומחה כהפרת נדרים, אלא בשלשה מומחין, כדליפנין ג"ריה (סכ): און לך מומחה בישראל יתר ממשה רבינו וקאמר ליה רחמנא עד דאיכא אהרן כהדן דכתיב ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החדש הזה לכם, ככס מומחין, ואון ב"ד שקול ומוספין עליהם עוד אחד (ב"ב שם). אימתי אמור. בנערה קא נקוט לה ממניחין, מת הבעל. כשהוא ארום, נתרוקנה

רשות לאב. כלסם שמריק יין מכלי אל כלי, כלומר שילא כל הרשות מן העגל וכל לרשות האב, בזמן שלא שמע הבעל. את נדרה קודם שיותם, דביום שמוצו צעין וליכא, או ששמעו ושחק או ששמעו והיפך, חלקו בו ביום ששמע, ואפילו שמע ושחק שלא הפך ואל קיים ולא הספיק להראות דעמו עד שמת בו ביום, דהואיל ואכתי איכא שהוא ביום דאי הוה בעל קיים מני מיפך איכא למימר דמיה גרמה לו, דלמלא אי הוה קיים אכתי הוה מיפך לה מיקמי דלעצור יומא, ומת בו ביום קאי אשמע ושחק

עח:

ר"ן

ומשמע מהכא דיחיד מומחה דשרי נדרים דוקא סמוך כמומחה של מועדי ה' דהיינו משה ואהרן דאין הפרש בין זה לזה אלא שמועדי ה' צריכין שלשה מומחין ונדרים סגי ביחיד. אכל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהל' שצעות (הלכה ה) דכל שהוא רב מובהק ממיר יחיד ופ"ו אמרו דהא דפרכין הכא והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב לא פריך אמאי דאמר דפרשת נדרים אינה צריכה מומחה דראשי המטות לאו סמוכין משמע דבכל דוכתי דבעי מומחין אלהים קרי לכו והכא כיון דלא כתיב בזה אלא ראשי המטות פשיטא דלאו מומחה סמוך קאמר אלא למאי דאמרי דאפילו ג' הדיוטות פריך דהא ראשי המטות דלא משמע מומחין אפ"ה לאו הדיוטות נינהו ואמר רב חסדא ביחיד מומחה כלומר דגמיר וסביר. ולדידי קשיא לי אי הכי ג' הדיוטות מנלן ממעוטא דאלה נימא מומחין הוא דלא בעי כמועדי ה' אכל תלתא דגמירי וסבירי צעינן וכדכתיב ראשי המטות וכי תימא אי הכי מעוטא דאלה למה לי דהא מראשי המטות נמי משמע דלא צעיא מומחין וכדכתיבנא ליתא דאי מיעוטא דאלה דכתיב דמועדי ה' לא מניא מוקמת ליה למילתא אחריתי שפיר קאמר אכל כיון דמניא מוקמת ליה למעוטי שבת שאין צריך קידוש ב"ד חו לא מייתר לך מעוטא דאלה ומעוטא נמי שפיר מקיים לשבת בראשית ולפרשת נדרים דכתיב גבי מועדי ה' שאין אחד מהן שוה

למועדות לקידוש ב"ד ולמומחין ואכתי נצטי בנדרים תלתא דגמירי וסבירי ויחא לי דאי הכי סמיכותא דנדרים למועדי ה' למה לי אלא ודאי כיון דאסמכיהו רחמנא גלי לן דמעוטא דאלה אנדרים נמי קאי ולמאי אי דלא בעי' מומחין מראשי המטות נפקא אלא ודאי דמשום סמיכותא משמע דלמעוטא דנדרים נמי אתא והכי מדריש אלה דהיינו מועדות אפי' כשהן ג' צריכין מומחין דמועדי אפי' כשהן ג' צריכין מומחין דמועדי ראשי המטות דגמירי וסבירי אלא בחד מיניהו סגי כן נ"ל. ומייתו ראיא להך סברא דלא צעיא סמוך מדאזקיק ליה רב לרב חננאל יחיד ויהא רב לאו סמוך היה ואי מהא לא איריא דבירושלמי משמע שנטל רשות מן הנשיא דגרסו' התם [סופ"ן] מהו למנות הזקנים לדברים יחידים שנמכניה מן הדא רב (מתני')^א להחיר נדרים ולראות כתמים מן דדמן בעו גבי בריה מומי בזכות אמר איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא א"ר יוסי בר בון כולא יבא ליה לדון יחיד ולראות כתמים ולהחיר נדרים ולראות מומין שצגלוו מן דדמן בעו גבי בריה מומין שבסתר א"ל איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא ע"כ אלמא רב רשותא שקל ומש"ה איכא למימר דהוה מזדקיק יחיד ומיהו לא תימא דלדרכבה האי ירושלמי דאיימי איפכא מוכח דסמוך צעינן דאי לא למה ליה לרב למנקט רשותא דלא קשי' דמש"ה נקטיה כי היכי דליהוי שרי נדרי בדוכתא דאיכא חשיבי מיניה ואי לאו רשותא לא יאי לתלמידא לתשרא נדרא באתרא דרביה. ומיהו עובדא אחרינא איכא צירושלמי דמשמע מיניהו דלא צעיא סמוך דגרס התם אמר קמיה דרבי יוסי רב הונא שרי נדרין ר' זירא בעא קמיה דר' יוסי רב הונא ראשי המטות בתמיה א"ל ואין לית רב הונא מאן אינון ראשי המטות ורב הונא ראש לראשי המטות אלמא רב הונא אע"פ שלא היה סמוך הוה שרי נדרין ביחיד וכי תימא רשותא נקט מריש גלותא אי הכי מאי קמתמה ר' זעירא רב הונא ראשי המטות בתמיה ור' יוסי נמי למה ליה לאהדוריה רב הונא ראש לראשי המטות תיפוק ליה דנקיט רשותא אלמא משמע דנהי דלא נקטיה משום דרב מובהק הוה שרי ביחיד. ורבינו שמואל ז"ל כתב בפרק י"ג [ב"ב קכג] כלשון הזה הכא נמי ביחיד מומחה בקי בגמ' כלומר רב מובהק וכבר כתבתי מזה בפ"ק דמכילתאין') ובפרק ד' נדרים(ס' בס"ד. וקשה לי אי לא בעי מומחה אלא גמיר וסביר היכי הוה סבירא לר' זעירא דרב הונא לא מני שרא נדרא ביחיד ונ"ל דכיון דראשי המטות כתיב משמע דהפרת נדרים נמסרה ליותר מובהקין שדדור והוה ס"ל לר' זעירא דרב הונא בדריה לאו בר הכי הוה ולפיכך אני אומר דלמאן דס"ל דלא צעינן סמוך כל שהוא רב מובהק דדורו ממיר יחיד. והוצרכתי לכתוב זה מפני שראיתי מי שכתב דאפילו למאן דס"ל דלא בעי סמוך בזמן הזה ליכא מומחה דחוי להכי והביא ראיא מן הירושלמי דהוה מתמה מעיקרא אפי' ברב הונא ולא נ"ל כן אלא אי לא בעי סמוך כל היכא דגמיר וסביר והוי מראשי המטות לפוס דריה סגי: א"ר יוחנן **השופק על מנת למיקט**. כדי להקניט אשתו שמהא סבורה שדעתו לקיים נדריה והוא אינו מתכוין לכך אלא שיפר לה לאחר מיכן: **אימתי אמרו מה הצעל נתרוקנה רשות לאב**. פירשתיה למעלה (דף סח.). **מאי לא בשופק על מנת למיקט**. דכיון דפסק ותני שמע ושחק ומת ציוס שלאחריו אין יכול להפך כל שתיקה במשמע אפילו ע"מ למיקט אלמא הך שתיקה נמי מקיימת: **לא בשופק ע"מ לקיים**. שיהא הנדר מקויים בכך כלומר שקיימו בלבו והיינו דפרכין אי הכי היינו שמע וקיים. ולא דמי האי שותק ע"מ לקיים דאמר הכא לשותק ע"מ לקיים דאמרין לקמן (דף עט.). כדנפרש עלה דההיא ודכותה אשכחן בהש"ס טובא תרי גוויי בחד לישנא: **אלא בשופק ספס**. שלא גמר בלבו שיהא מקויים מעתה ולא שחק גס כן על מנת למיקט אלא שחק סתם:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

מועדי ה' צריכין קידוש ב"ד שבת בראשית באין צריכה קידוש ב"ד מועדי ה' צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפי' בית דין הדיוטות והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב ^אאמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה א"ר חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד י' ימים מתיב רבא ^ב אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושחק או ששמע והפך ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושחק ומת ביום של אחריו אין יכול להפך מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם שהשתקה

צריכין קידוש. דכתיב (ויקרא גכ) אשר תקראו אותם במועדם: **שבת בראשית אין צריכה קידוש**. דחיילא וקדשה מאליה: **השופק על מנת למיקט**. שאינו שותק כדי לקיים הנדר אלא שעושה כדי להקניטה ולהוכיחה כדי שלא תרגיל עוד בנדרים שהיא סבורה שהוא שותק על מנת לקיימו: **אפי' מכאן עד י' ימים**. יכול להפך הואיל ולא היה דעתו לקיים: **מאי לאו בשופק על מנת למיקט**. וכגון דאמר לחד דלמיקט עביד דכי מת ציוס שלאחריו אין יכול להפך ומיובחא דרבי חנינא: **לא בשופק על מנת לקיים**. ולכך אינו יכול להפך: **היינו או שמע וקיים**. ותרי זימני למה לי: **בשופק ספס**. ולחומרא אולינן: קיים

הכי סמיכותא דנדרים למועדי ה' למה לי אלא ודאי כיון דאסמכיהו רחמנא גלי לן דמעוטא דאלה אנדרים נמי קאי ולמאי אי דלא בעי' מומחין מראשי המטות נפקא אלא ודאי דמשום סמיכותא משמע דלמעוטא דנדרים נמי אתא והכי מדריש אלה דהיינו מועדות אפי' כשהן ג' צריכין מומחין דמועדי אפי' כשהן ג' צריכין מומחין דמועדי ראשי המטות דגמירי וסבירי אלא בחד מיניהו סגי כן נ"ל. ומייתו ראיא להך סברא דלא צעיא סמוך מדאזקיק ליה רב לרב חננאל יחיד ויהא רב לאו סמוך היה ואי מהא לא איריא דבירושלמי משמע שנטל רשות מן הנשיא דגרסו' התם [סופ"ן] מהו למנות הזקנים לדברים יחידים שנמכניה מן הדא רב (מתני')^א להחיר נדרים ולראות כתמים מן דדמן בעו גבי בריה מומי בזכות אמר איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא א"ר יוסי בר בון כולא יבא ליה לדון יחיד ולראות כתמים ולהחיר נדרים ולראות מומין שצגלוו מן דדמן בעו גבי בריה מומין שבסתר א"ל איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא ע"כ אלמא רב רשותא שקל ומש"ה איכא למימר דהוה מזדקיק יחיד ומיהו לא תימא דלדרכבה האי ירושלמי דאיימי איפכא מוכח דסמוך צעינן דאי לא למה ליה לרב למנקט רשותא דלא קשי' דמש"ה נקטיה כי היכי דליהוי שרי נדרי בדוכתא דאיכא חשיבי מיניה ואי לאו רשותא לא יאי לתלמידא לתשרא נדרא באתרא דרביה. ומיהו עובדא אחרינא איכא צירושלמי דמשמע מיניהו דלא צעיא סמוך דגרס התם אמר קמיה דרבי יוסי רב הונא שרי נדרין ר' זירא בעא קמיה דר' יוסי רב הונא ראשי המטות בתמיה א"ל ואין לית רב הונא מאן אינון ראשי המטות ורב הונא ראש לראשי המטות אלמא רב הונא אע"פ שלא היה סמוך הוה שרי נדרין ביחיד וכי תימא רשותא נקט מריש גלותא אי הכי מאי קמתמה ר' זעירא רב הונא ראשי המטות בתמיה ור' יוסי נמי למה ליה לאהדוריה רב הונא ראש לראשי המטות תיפוק ליה דנקיט רשותא אלמא משמע דנהי דלא נקטיה משום דרב מובהק הוה שרי ביחיד. ורבינו שמואל ז"ל כתב בפרק י"ג [ב"ב קכג] כלשון הזה הכא נמי ביחיד מומחה בקי בגמ' כלומר רב מובהק וכבר כתבתי מזה בפ"ק דמכילתאין') ובפרק ד' נדרים(ס' בס"ד. וקשה לי אי לא בעי מומחה אלא גמיר וסביר היכי הוה סבירא לר' זעירא דרב הונא לא מני שרא נדרא ביחיד ונ"ל דכיון דראשי המטות כתיב משמע דהפרת נדרים נמסרה ליותר מובהקין שדדור והוה ס"ל לר' זעירא דרב הונא בדריה לאו בר הכי הוה ולפיכך אני אומר דלמאן דס"ל דלא צעינן סמוך כל שהוא רב מובהק דדורו ממיר יחיד. והוצרכתי לכתוב זה מפני שראיתי מי שכתב דאפילו למאן דס"ל דלא בעי סמוך בזמן הזה ליכא מומחה דחוי להכי והביא ראיא מן הירושלמי דהוה מתמה מעיקרא אפי' ברב הונא ולא נ"ל כן אלא אי לא בעי סמוך כל היכא דגמיר וסביר והוי מראשי המטות לפוס דריה סגי: א"ר יוחנן **השופק על מנת למיקט**. כדי להקניט אשתו שמהא סבורה שדעתו לקיים נדריה והוא אינו מתכוין לכך אלא שיפר לה לאחר מיכן: **אימתי אמרו מה הצעל נתרוקנה רשות לאב**. פירשתיה למעלה (דף סח.). **מאי לא בשופק על מנת למיקט**. דכיון דפסק ותני שמע ושחק ומת ציוס שלאחריו אין יכול להפך כל שתיקה במשמע אפילו ע"מ למיקט אלמא הך שתיקה נמי מקיימת: **לא בשופק ע"מ לקיים**. שיהא הנדר מקויים בכך כלומר שקיימו בלבו והיינו דפרכין אי הכי היינו שמע וקיים. ולא דמי האי שותק ע"מ לקיים דאמר הכא לשותק ע"מ לקיים דאמרין לקמן (דף עט.). כדנפרש עלה דההיא ודכותה אשכחן בהש"ס טובא תרי גוויי בחד לישנא: **אלא בשופק ספס**. שלא גמר בלבו שיהא מקויים מעתה ולא שחק גס כן על מנת למיקט אלא שחק סתם:

מסורת הש"ם

א) ב"ב קכ: ע"ש קבא. יבמות סה: ע"ש בזכות לא. פ"ט, ז) לעיל סח. ע. עב., א) [נ"ל: ממתיב רבי. רש"ש, ז) דף ס: ד"ה ושמחא, ח) [לעיל דף כג. ד"ה והתרן],

תוספות

מועדי יי' צריכי' קידוש ב"ד. שלחני' לקדש יסון לעשות בו פסח בע"ז נו: ואין שבת בראשית צריכה קידוש. שאין צריך לקדש יום ראש' לקדש בשביעי בו לשבת: מועדי יי' צריכי' במוחה'. דכתי' (ויקרא גכ) אלה מקראי קדש אשר תקראו אותם, קרי ביה אתם, משה ואהרן דמומחי' נינאו: ואין נדר' צריכי' במובחין, ולהכי סמך פי נדרי' למועדי' לדרוש קן, וע"כ תלתא הדיוטות צעינן: דכפי' (ע"פ ד"ה להשכי) מדאטערי ראשי המטות ליחד מומחה: השותק ע"מ לבקש. שנטענר אשתו ונדעתו לנטול לה אחר כן: אימתי [אמרין] מת הבעל בל' היינו בניימא דאיימין ריש פירקין (לעיל סח.): **באי** לאו. הא דתנן שמע ושחק ע"מ למיקט, וקתני דהוי שתיקה מעליא, ומהשתא הוה דסמין אדבסמון דאי בעינן לקיים היינו שמע וקיים: שותק לקייב. כמו לקיים נשדא ואין יכול להפך:

פירוש הרא"ש

מועדי ה' צריכים קידוש ב"ד. שמקדשין ב"ד ר"ח יסון לעשות פסח בחמשה עשר בו: שבת בראשית. לפי שגם המועדים קרוין שבת להכי קרי ליה שבת בראשית: אין צריכה קידוש ב"ד. שיקדשו ב"ד יום ראשון לעשות שבת ביום השביעי וכתיב מועדי ה' יחרא למעוטי שבת מועדים ב"ד: מועדים צריכין מומחה. דכתיב מועדי ה' אשר תקראו אותם קרי ביה אתם ומשה ואהרן מומחין היו: השותק ע"מ למיקט. להקניט ולעצור אשתו אכל דעתו להפך: **באי** לאו. הא דקתני שמע ושחק

משמע בכל ענין אפי' שחק ע"מ למיקט: ובשני לא. דוקא בשותק ע"מ לקיים: אי הכי היינו שמע וקיים. דמשמע בכל מיני קיומין בין שאמר קיים ליכי בין ששחק ע"מ לקיים: **אלא** בשותק סתם. ולא גמר בלבו אם לקיים אם להפך אכל אם גמר בלבו ושחק כדי למיקט לא הוי קיום:

^[1] (דע"ל סח.). אבל שמע הבעל ודכתיב דמועדי ה' צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפי' בית דין הדיוטות והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב אאמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה א"ר חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד י' ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושחק או ששמע והפך ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושחק ומת ביום של אחריו אין יכול להפך מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם שהשתקה

^[2] (דע"ל סח.). אבל שמע הבעל ודכתיב דמועדי ה' צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפי' בית דין הדיוטות והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב אאמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה א"ר חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד י' ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושחק או ששמע והפך ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושחק ומת ביום של אחריו אין יכול להפך מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם שהשתקה